सि.नं.	मुद्दा नं./ रजिष्ट्रेशन नं./मिति	वादी/प्रतिवादीको नाम, थर	मुद्दा	फाटवाला	किसिम	फैसला मिति
८०	०८१-C४-१४३४ २०८१/०६/०२	जयकिशोर यादव वि. मनिका विश्वकर्मा	चेक अनादर	३	खारेज	२०८३/०५/२६ रोज ६

जिल्ला अदालत
को राय किताब

छोटकरी राय तथा न्यायाधीशको दस्तखत र पक्षहरुको सहीछाप

कैफियत

ऐन, २०७५ को दफा ४ (ख) अन्तर्गतको कसुरको मुद्दा रहेको नदेखिएकोले ऐ. ऐनको दफा ४१ बमोजिम प्रतिवादीहरुबाट क्षतिपूर्ति शुल्क बापतको रकम पीडित राहत कोषमा दाखिल गराउनु पर्ने देखिएन। प्रतिवादीहरुबाट बरामद मोबाइल फोनहरु उपर वादी नेपाल सरकारको जफतको दाबी रहेको नदेखिंदा उक्त मोबाइल फोनहरु निजहरुले फिर्ता पाउने देखियो।

शिवप्रसाद आचार्य
२०८३/५/२५

यसमा वादी जयकिशोर यादवको वारिस विजय कुमार यादवले प्रतिवादी मनिका विश्वकर्मा उपर विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ बमोजिम कारवाही गरी पाउन यस अदालतमा चेक अनादरको फिरादपत्र दायर गरेको देखिन्छ। मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने क्रममा वादीका वारिस विजयकुमार यादवले यस अदालतबाट मिति २०८३/१/२० गतेमा को तारेख तोकी पाएकोमा, सो तोकिएको तारेख र त्यसपछिको थप कानूनी म्यादभित्रसमेत अदालतमा उपस्थित नभई प्रतिवादी उपर म्याद तामेली प्रक्रिया पुरा हुनु अगावै तारेख गुजारी बसेको मिसिल संलग्न तारेख भरपाईबाट देखिन्छ। तसर्थ, प्रस्तुत मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ८६ को उपदफा (३) बमोजिम खारेज हुने ठहर्छ।

शिवप्रसाद आचार्य
२०८३/५/२६